

개 선 요 구

1. 제 목 : 휴직자 복무관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ★★실(●●부)

3. 내 용

가. 업무개요

공단에서는 질병휴직, 육아휴직, 자기개발 휴직 등 다양한 휴직 제도를 운영하고 있으며, 인사부서에서는 소속직원에 대해서 휴직을 승인하고 이에 따른 복무관리 업무를 수행하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「인사규정」 제38조(휴직) 등에서는 휴직의 내용과 신청요건, 기간, 효력을 규정하고 있고, 「복무규정」 제43조(휴직의 사유) 등에서는 휴직의 사유, 기간, 휴직자의 신분 및 보수, 복직에 대해서 규정하고 있습니다.

한편 공무원의 경우 「공무원임용령」 제57조의5(휴직자 복무관리 등)에 따라 휴직자가 휴직기간 중 휴직사유와 달리 영리업무 금지의무에 위반하는 등 휴직의 목적 달성에 현저히 위배되는 행위를 하는 경우에 복직을 명할 수 있도록 정하고 있습니다.

또한 「공무원임용규칙」 제91조8(휴직검증위원회의 구성 및 운영), 제91조의9(휴직 실태점검), 제91조의10(휴직자의 복무상황 보고)에서는 휴직자로 하여금 복무상황신고서를 제출하게 하거나 휴직실태 점검을 실시하여 이를 바탕으로 ‘휴직자의 목적 달성 가능성, 목적 외 사용기간, 고의성, 사회통념상 허용가능성’ 등을 심사하고 휴직의 목적 외 사용에 해당하는 경우 복직명령, 해당기간의 승진 소요 최저연수 제외 및 징계를 하는 등 휴직자 복무를 엄격하게 관리하고 있습니다.

따라서 공단 인사부서에서는 소속 직원이 휴직을 신청한 경우 휴직을 승인하
되, 해당 휴직제도의 취지가 아닌 다른 목적으로 사용하는 일이 없도록 복무관
리를 강화할 필요성이 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019년 ★★실 ●●부의 휴직자 복무관리 현황을 확인한 결과, 감사
일 현재까지 「인사규정」, 「복무규정」 등에 휴직의 사유·기간·효력, 휴직자의 신
분 및 보수만이 규정되어 있을 뿐 ‘휴직의 목적 외 사용금지’ 등 휴직자 복무관
리에 관한 사항이 반영되어 있지 않아 관련 복무관리가 이루어지지 않고 있는
사실이 있습니다.

4. 관계기관 의견

★★실 ●●부에서는 감사결과를 수용하면서 공무원의 휴직관련 규정을 참고하
여 휴직자 복무관리 방안을 마련하여 시행하는 등 복무관리를 강화하겠다고 하였
습니다.

5. 조치할 사항

○ ◎◎이사는

- 휴직을 다른 목적으로 사용하는 일이 없도록 휴직의 목적 외 사용금지 사항을
복무규정에 포함하는 등 복무관리를 철저히 하는 방안을 마련하시기 바랍
니다.(개선)